

## Consejo de Planificación Urbano Ambiental

### ACTA N° 372

El viernes 02 de julio de 2021, siendo las 09:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

**ADARSA:** Lic. Laura Colladon.

**CEPIA:** Ing. Mario Macagno.

**Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7:** Ing. Ramiro Castillo.

**Colegio de Arquitectos Regional 6:** Arq. Marcelo Celoir.

**Colegio Técnico Constructores Universitarios:** Tec. Const. Eduardo Vega.

**Asociación Inmobiliaria:** Lidia Inés Prados.

**Concejo de Representantes:** Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, ausente con aviso.

**Departamento Ejecutivo Municipal:** Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Directora Ambiente Ejido y Desarrollo Sustentable, Arq. Mónica Martínez.

**Unidad Técnica:** Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna.

**Visitantes:** Tec. Ing. Agrícola Soledad Lescano, Geof. Juan Echecolanea, Luis López.

**Secretaria:** Tec Adm. Emp. Miriam Birchmeyer.

#### Orden del Día

- Consideración Acta N° 371.
- Situación APN.
- Avances Ampliación Zona de Servicio.
- Avances definición de Ordenamiento Territorial
- Nota ingresada DEM, solicitud modificación Ord 4021.
- Aportes para el debate sobre la ampliación de ejido. Soledad Lescano.
- Debate visión zona ampliada.

Comienza la reunión se pone a consideración el Acta 371, se aprueba por la mayoría de los presentes. Colegio de Arquitectos, solicita que se agregue los chats de la reunión plenaria. Arq. Liliana Bina informa que la leerá en el transcurso de la semana y comunicará si aprueba o no el acta 371.

**Próximo tema:** Situación APN.

Laura Colladon comenta que estuvo en la Audiencia Publica del CR, sobre el tema de la APN. No tomó la palabra con respecto al punto de la APN, si con otro punto. Marcela Fernandez tuvo la palabra por ADARSA, en principio no tiene problema con la APN, siempre la han apoyado. Terminó la Audiencia Publica, se voto en doble lectura y ya es ordenanza. Le gustaría que alguien del municipio comente que pasó a partir de la aprobación de la ordenanza del APN.

Ramiro Castillo dice que es interesante saber que medidas esta tomando el DEM, sobre el proyecto de las torres en la zona.

Liliana Bina dice sobre la ordenanza de la APN que después de aprobarse en segunda lectura, se promulga. Desde el DEM todavía no se ha hecho nada porque es reciente y vuelve al CPUA para que se empiece a trabajar en la reglamentación. Con respecto a la Audiencia Pública de las torres, el DEM se enteró el día de la publicación y el Municipio pedirá la suspensión junto con el CR. El CR elaboró una comunicación dirigida a la Secretaría de Ambiente. La sesión extraordinaria que convocaron es para el lunes, sale una comunicación del CR pidiendo la suspensión, del DEM y cree que también la Defensoría del Pueblo solicitando en idéntico sentido. Lo que se espera es que la suspendan, por las razones que allí se esgrimen, fundamentalmente la competencia para determinar el uso del suelo en la ciudad, que es una delegación constitucional y todo emprendimiento que el municipio permita, debe ser sometido al estudio del impacto ambiental y allí es en donde interviene la Secretaría Ambiental, pero no es a la inversa. No se puede hacer un estudio de impacto ambiental de un emprendimiento que no está permitido de ser localizado en Villa Carlos Paz, mas aun hoy que es APN. En las notas se pide el archivo del expediente, haciendo mención de la vigencia de la ley 9814 que es zona amarilla y todos los otros instrumentos que se superponen que hacen inviable, la audiencia. Suponen que será como la primera que se citó en septiembre del 2018 fue suspendida con el argumento del fallecimiento del exgobernador De La Sota, no se suspendió con un argumento técnico, es probable que el propietario haya pedido la conclusión del trámite en el ámbito de la Secretaría. Si esta vez no se suspende, se convocará, desde todas las organizaciones, a que la gente se anote en forma masiva, para plantear el repudio a este emprendimiento.

Laura Colladon dice que ella ya se anotó. La vez pasada, pusieron como excusa el fallecimiento del Exgobernador, pero había tanta gente anotada y tanto malestar que cree que prefirieron levantarla. Si se lee el estudio de impacto ambiental que presentaron, es el mismo que se presentó en el 2018. Ni siquiera ponen en el estudio de impacto ambiental, que están dentro del ejido de Villa Carlos Paz. Todo nombra a Santa Cruz del Lago. En el estudio describen cual sería y en donde estará el emprendimiento y todo cae dentro del nuevo ejido de Carlos Paz, es vergonzoso, además dice que Santa Cruz del Lago los va a proveer de agua. Solicita que todos se anoten. Es virtual, por zoom.

Marcelo Celoir por chats: *“quizás fue solicitado antes de la adjudicación del nuevo ejido”*

Marcelo Celoir por chats: *“En ese caso quedaría desacreditado?”*

Liliana Bina dice que en el 2018 el municipio, elevó una nota, pidiendo la suspensión de la audiencia, expresando el rechazo. Es decir, en aquel momento tampoco tenían el aval. Le contesta a Marcelo Celoir que está preguntando por el chats: si las coordenadas dan justo al frente, en donde está el Corralon Merlino, que hay una entrada a La Loma ni siquiera es la entrada de ellos, pero es Carlos Paz y pone 1400 metros al este, del río Cosquín, que en realidad estaría al oeste. Es inconsistente y muy falso. Continúa diciéndole a Marcelo Celoir que el trámite de proyecto de estas torres, lo iniciaron en el año 2016. Empezaron a itinerar por los distintos organismos provinciales, haciendo presentaciones en Catastro, en Rentas, en Ambiente, en la Comunidad Regional, en la Comuna de Santa Cruz del Lago. Carlos Paz un su momento, informo que era ejido pretendido, que era Area Protegida 2, porque se tenía una ordenanza vigente preventiva, porque la Ley de Ambiente de Córdoba establece que en los distintos niveles tienen que trabajar en base al principio de complementariedad, cooperación, subsidiariedad, que hace que un municipio pueda sancionar normas complementarias o para reforzar y cuidar los intereses ambientales, siempre de una manera progresiva. Cuando se

hizo el AP2, hace muchos años nadie de la provincia lo impugnó y abarcaba todos los terrenos anexar. Se notificó fehacientemente a todos los organismos provinciales, municipales y comunales, en manos se llevó el pedido de abstención, no obstante, lo cual, ellos se presentaron en todos los organismos. Y estos organismos no emitieron la autorización, porque no tenían competencia. Nadie tenía competencia territorial, los únicos que podían haber alegado tener competencia territorial era la Comunidad Regional y la Comunidad Regional se abstuvo, dijo de que no tenían normas de uso del suelo. No tenían ningún tipo de autorización, sabían que era Carlos Paz.

Laura Colladon comenta sobre el tema del Gran Dorado, en San Antonio que es un tema muy similar. Desde ADARSA se accionó judicialmente y sigue estando el bosque, no están los edificios Gama. Este caso, es aún más simple de resolver. Hay mas cosas a favor del municipio y de todos los carlospazcenses. Si una simple ONG. Pudo contra Gama y contra la Provincia, se imagina que el municipio con mucho más poder. Seguramente estas torres no se van a llevar a cabo, no tiene nada legal a favor. Solicita que se anoten para la Audiencia, y que lean el estudio del impacto ambiental.

Ramiro Castillo consulta si del CR y el DEM, también se va a adjuntar todas las discusiones, que se dieron en el ámbito del CPUA, con respecto a este tema, y también si corresponde elevar al DEM, alguna nota de acompañamiento repudiando el proyecto.

Liliana Bina dice que de acuerdo con las consideraciones que vió en la comunicación del CR se habla de todo el proceso. Le parece importante, enviar una nota a la provincia, que se ve con extrañeza, que luego de todo este proceso, en el cual se ha participado y contado con la iniciativa del DEM de crear la APN, aprobada por el CR, se ve con asombro que se convoque una Audiencia Publica. El CPUA tiene toda la atribución de comunicarse con la gente vinculada a estos temas. Asi como el DEM hace la nota el CR hace una comunicación a la Secretaría de Ambiente, se puede hacer una comunicación y explicar toda la parte que compitió al CPUA en este tema.

Laura Colladon está de acuerdo con lo que está proponiendo Ramiro Castillo y Liliana Bina, y pregunta por la nota que hizo el DEM y el CR en una acción extraordinaria, si ya fue enviada.

Liliana Bina dice que todavía no fue enviada, que habrá una sesión extraordinaria, y de allí salen ambas comunicaciones.

Ramiro Castillo repite que la propuesta a la plenaria sería, si están de acuerdo, que se haga una nota para elevar en la provincia. Se podría hacer un borrador de nota y socializarla. Propone hacerla semana próxima, así se socializa.

Mariano Melana por chats: “el proyecto de comunicación se trata hoy sobre tablas”

Mariano Melana Acuerda con presentar una nota.

Eduardo Vega acuerda con la nota.

Marcelo Celoiria acuerda con la nota, y dice que es espotestad exclusiva del municipio, la provincia puede aprobar, pero si no encuadra dentro de las normas normas municipales, quedaría sin efecto, a no ser que haya algún peligro de que haya una superposición de intereses y de poder.

- Se aprueba la realización de la nota por unanimidad de los presentes.

Alberto Verdinelli por chats: *“Considero que no corresponde. Los dos poderes de Estado son el DEM y el CR y el CPUA es parte de la institucionalidad. No es un 3° poder ni una ONG”*

Ramiro Castillo responde al chat de Alberto Verdinelli, que ya fue votado por todos y en positivo. Se hará el borrador y se compartirá. La nota será enviada a la Secretaría de Ambiente con copia al CR y al DEM.

Ramiro Castillo, dice que ya se debería empezar también a pensar como se llevara a cabo el plan de manejo.

Marcelo Celoir dice sobre lo que escribió Alberto Verdinelli, que es para abrir los ojos. El CPUA no puede enviar una nota, se tiene que hacer a través del CR o el DEM porque se va a ser nula una nota por parte del CPUA, habría que articularlo de otra manera.

Liliana Bina dice que la participación y la opinión es un derecho ciudadano, que sí lo tiene un ciudadano a título unipersonal como no lo va a tener un organismo como el CPUA, en donde se representan tantas organizaciones. Solicita que se lea la COM, y la Ordenanza reglamentaria del CPUA, para que se conozcan los alcances que se tiene.

Marcelo Celoir dice que el peso de la nota del Colegio de Arquitectos, ADARSA O CPUA, no será el mismo que la que tenga la nota del CR y del DEM.

Liliana Bina dice que la nota por parte del CR y del DEM, también se enviará.

Ramiro Castillo propone ver el tema del plan de manejo. Dice que el no participó del plan de manejo del área protegida, no se acuerda cuanto es el tiempo que llevo.

Laura Colladon dice que cuando se comenzó el plan de manejo, en esos momentos, se tuvo la fortuna de que el DEM acompañara el plan con lo cual se consiguió la contratación de una persona que sabe mucho sobre planes de manejo. Fue un proceso que duró varios meses, eran un grupo de 8 o más, que se reunían una vez por semana, era todo muy nuevo para todos. Salio un buen plan que después fue presentado y se hicieron talleres, con toda la comunidad. Fueron talleres muy productivos en donde fue validado ese plan de manejo. Se le hicieron cambios, en función de lo que opinó la gente de Carlos Paz, que se presentó y participó activamente de los talleres de donde salieron los cuatro valores de conservación. Que son los cuatro ejes fundamentales en los que habría que seguir trabajando y luego comenzó lo que sería la segunda etapa, un poco truncada, que ahora se está tratando de revitalizar. A su entender ya no tienen el mismo aporte que tuvieron en su momento de parte del DEM. Está siendo complicado lograr avances. Pero de a poco se irá haciendo. Fue una buena experiencia la etapa 1 en donde se elaboró el plan de gestión. Cree que sería lo que tocaría en estos momentos hacer en el APN. Desea tener el mismo acompañamiento del DEM. A las áreas protegidas hay que cuidarlas. Hay que reglamentarlas y hay que controlarlas.

Liliana Bina dice que en una oportunidad se habló de la posibilidad de conectarse con Liliana Arguello. A todos les interesa mucho su posición en el foro del APN y en otras intervenciones en las que estuvo Liliana Arguello, su posición frente a lo que es el aprovechamiento sustentable en las zonas amarillas. En lo personal le parece que sería importante contar con algún profesional del perfil de ella. Habría que focalizar en una persona que coordine y vaya juntando todas las opiniones lo que hizo en su momento hizo Regina Lozada Weth, sería bueno que se sumara. En el trabajo del INA Cirsá queda claro cuales son los puntos que hay que

profundizar y lo que se recomienda especialmente en los aspectos bióticos. Y que estudios más a nivel micro hay que profundizar. Concretamente hay que ver que alternativas se abren. Hay que consultar que como se hizo oportunamente con el INA Cirsá para cada demanda específica que se necesita profundizar. Como también sumar, al equipo técnico que trabaja en la Dirección de Ambiente, que son especialistas de temas a como la biología, geología y temas a fines, pero si tendrá que estar la contratación específica para que alguien coordine.

Laura Colladon dice que tiene que estar la decisión política de contratarla, tanto como el CPUA, el AP1 tiene presupuesto. Es fundamental que se contrate a gente para que colabore. También hay que fortalecer el AP1. El municipio se tiene que hacer cargo de que ha creado un APN, a la cual le parece fantástico, hay que actuar en consecuencia para que realmente sea un área protegida.

Liliana Bina dice que hay que tener en cuenta que el APN, es de gestión privada, es distinta a la AP1. En este caso hay que concretamente reglamentarlo, porque en Camiare no se puede hacer nada que no pase por el municipio. Este es un tema innovador. Le parece bien contratar a Regina Lozada Weth, se podría proponer un contrato de tres o cuatro meses y si se suma el personal de la Dirección de Ambiente, se puede armar un equipo y que Regina conduzca este proceso en su parte participativa y en su estructura general.

Mónica Martínez dice que está de acuerdo que la Dirección de Ambiente pueda participar en todo lo que haga falta, participar en todas las partes que el CPUA considere y en la parte de producción de insumo. Ella arrancaría por el estudio geomorfológico, hacer un aprovechamiento de ese estudio en todo lo que tenga que ver con el APN. A partir de allí entrar en una instancia de desarrollo de una propuesta que se puede tratar tanto en el ámbito del MAP como en el ámbito del CPUA.

Liliana Bina dice que el ámbito sería el CPUA, porque la MAP es para Camiare. Sería muy conveniente tener un insumo hecho por la Dirección de Ambiente. En ese caso ella propondría que se hable con Liliana Arguello, para que sea contratada para una charla puntual. Lo que a ella le preocupa es el dilema del aprovechamiento sustentable donde el turismo está afuera. Ella cree que debe haber actividad turística, que debe haber reservas privadas para actividad turística, con equipamiento de apoyo, con factores de ocupación del suelo conservativo. Es importante sumar la visión de Liliana Arguello en una charla que complete los aportes que ella hizo en la APN. Porque es una visión innovadora, en la cual ella decía que para que sean protegidas las áreas deben tener alguna presencia humana y de cuidado. Esto se logra cuando hay algún tipo de actividad, como ser avistaje de aves, andar a caballos, entre otras.

Laura Colladon dice que en el equipo que se está armando no hay que dejarla afuera a Soledad Lescano, ya ha demostrado la cantidad de saberes que tiene. Tiene toda la experiencia en diagramar y preparar, la segunda etapa del plan de manejo. A la experiencia la fue acumulando a través de estos años, no se la puede dejar de lado, sería algo muy grave para el municipio de Carlos Paz, que no se la integre al equipo. Hay que encontrar la forma de poder hacer la segunda etapa de área protegida de Camiare y comenzar con el plan de manejo de la APN. Es una meta que se deben proponer y lograr llevarla a buen puerto. Las dos cosas se necesitan.

Soledad Lescano dice que como decía Liliana Bina el tema de la APN es bastante delicado en el sentido de que son todos terrenos privados, que están en zona amarilla por la ley provincial. Ve como fortaleza, es que hay personas capacitadas vinculadas al municipio, como es su caso también que está desde el 2016

prestando servicio. Es cuestión de ver la estrategia administrativa, ya sea a través de un acuerdo con la universidad, si es en el caso de Liliana Argüello o la articulación con el DEM a través de la Dirección de Ambiente, con los profesionales que cuenta o con ella como locataria de servicio del municipio.

Ramiro Castillo dice que hay que definir como se hizo en algún momento que haya alguien que coordine a todas las personas. Y desde la UT colaborar, sumando a todos los que quieran colaborar como fue en el caso de la AP1, como es el caso de Laura Colladon que viene participando plenamente de todas las reuniones. Consulta que tiempo había para armar el plan de manejo del AP1 y que tiempo se esperaría para poder hacer lo mismo para esta nueva APN.

Liliana Bina pregunta si la ordenanza salió con plazo para reglamentar, y dice que sea lo que sea el plazo y el grupo, lo que pide es que trabaje como se hizo en la AP1 de manera abierta, que se forme un equipo abierto, en donde todos trabajen en el proceso para que no llegue un trabajo elaborado donde tenga que discutir desde el cero de como se hizo. Hay que integrar todas las voces con alguien que coordine.

Ramiro Castillo dice que se tratará de poder organizarse algo similar con reuniones como se dieron en su momento, para empezar a conformar ese equipo de trabajo y empezar a abocarse, que llevará por lo que ve unos 8 ó 10 meses de plazo inicial.

**Próximo tema:** Avances Ampliación Zona de Servicio.

Liliana Bina dice que Nazareth Margonari ha avanzado en todo el relevamiento y lo tiene el sistematizado. El umbral que hay que transponer es la ordenanza de plusvalía. El contador Sartori dijo que en una semana iba a tener algún tipo de idea, pero quiere consensuar con Gilly porque es un tema de Economía y en definitiva es una ordenanza que tiene que salir del DEM, para modificar la Impositiva y la Tarifaria. Se habló con Juan Echecolanea por el mapa del valor del suelo en el que estaba junto con el grupo del IDECOR. Ella lo contactó con Sartori, quien estuvo en la Webinar que organizó el IDECOR relacionado con este tema. Hay que tener el mapa del valor de los terrenos rurales, antes de la sanción de la ley del ejido, posterior a la sanción del radio urbano y cuál sería el valor luego de ser afectado a la urbanización, en el caso del loteo. Para tener al menos una matriz de comparación de cuál es esa fluctuación. Desde el IDECOR, tomaron contacto para transmitir todo el trabajo que están desarrollando en relación con este tema. Ella lo socializó y es otro insumo importante que tiene Sartori, en este momento para avanzar de una manera consistente en la ordenanza, cuando se ponga un porcentaje, el Contador tiene que tener un fundamento económico de por qué es el 10, el 15 o el 30% que se pide plusvalía. Fundamentalmente, lo que ella pidió es que se focalizara en una primera etapa, a la inclusión de suelo rural a urbano, que es algo que está frenando. Ya que, si se propone una ordenanza a incluir, como ejemplo Venturia y Terrazas de Playas de Oro se rige con la 4021, no hay ninguna disposición que permita aplicar la plusvalía, que es la oportunidad de oro en estos dos loteos colindantes. Espera tener algún indicador para la semana que viene y alguna definición política al respecto, para luego avanzar fundamentalmente en estos dos loteos, el tercero que es La Loma no se ha encontrado la manera de gestionarlo al no haber un responsable directo.

Sergio Reyna dice que a través de Catastro se está contactando a los propietarios. Mercedes Baggio se está poniendo en contacto con algún representante de La Loma que son los complicados y todavía no se tiene nada.

Liliana Bina pregunta sobre los asentamientos que hay sobre la ruta 38, que habría que hacer un operativo.

Sergio Reyna dice que si se puede hacer un relevamiento de todos esos asentamientos.

Laura Colladon dice que no se avanzará sobre la ampliación de la zona de servicio hasta que no se tenga una ordenanza de plusvalía. Pregunta si la ordenanza de plusvalía va con doble lectura y audiencia pública.

Liliana Bina dice que cree que sí, que es como las ordenanzas impositiva; la tarifaria y presupuesto.

Laura Colladon solicita a Nazareth si puede enviar el compendio de lo que es la APN, con todos los loteos, todos los museos, para ir viendo.

Mónica Martínez pregunta si para calcular la plusvalía se necesita el valor del suelo. Comenta que con las becarias de la facultad de Arquitectura, están haciendo un relevamiento de todos los datos de valor del suelo de la ciudad y Juan Echecolanea los está cargando en un mapa. Las chicas no tienen datos del radio nuevo. Solamente han trabajado y han conseguido datos de todo lo que sería el ejido viejo. El trabajo todavía no está cerrado y para poder calcular la plusvalía se necesita tener una referencia del valor del suelo lo más oficial posible, lo del IDECOR les vendría bárbaro, pero cree que se debería pedir a Juan Echecolanea y a las becarias que traten que ese valor del suelo se amplíe a todo el radio municipal porque sino será muy difícil tener un valor que permita tomar referencia de manera objetiva, tanto como para las privadas como para el municipio.

Liliana Bina dice que por eso se le ha pedido al IDECOR, porque tiene la capa de valor del año 2016, que es anterior a la sanción del ejido.

Mónica Martínez dice que eso no sería una referencia porque ha pasado algo importante, que es la incorporación del radio municipal con lo cual el valor del suelo se ha incrementado considerablemente. Entonces el valor del 2016 ya quedaría totalmente fuera de consideración. Cree que hay que hacer una actualización, como el estudio ya se está haciendo está avanzado, cree que habría que reforzar, avanzar con lo que queda pendiente.

Liliana Bina dice que lo que se quiere es tener un valor anterior, cuando efectivamente era zona C, que es que es 2016. Un valor de expectativa cuando se incorpora el radio de Carlos Paz en el 2018, ese valor cambia y también está, el de la zona rural. Hay un cambio y se necesita para fundamentar de una manera consistente como evoluciona el valor de la tierra, cuando cambia el régimen normativo, necesitamos saber como era con zona C, como era cuando se delimitó el radio y como es luego de definirlo como radio urbano.

Marcelo Celoir le parece bien esperar la definición de la plusvalía, pero se puede avanzar con la zonificación, sería como un paso previo. Por lo menos que empiece a regir esa reglamentación antes de que se adhiera a la zona de servicio, porque si no esas zonas son anárquicas y después van a ser irrecuperables, son irreversibles. Otro tema es que los valores del suelo no se condicen con la realidad. Le parece que tendrían que ser los valores reales y de mercado los asignados por lo que se paga hoy. Sino se produciría una incoherencia con los impuestos, porque hay propiedades valuadas muy por debajo de la realidad y los impuestos están como deben estar, lo que quiere decir es que hay un porcentaje, una alícuota que es muy superior. Habría que sincerar esa situación para sincerar el de valor de mercado con la forma de cobro de impuestos. En el caso de una expropiación inversa se pagarían los valores muy por debajo de lo que realmente valen por mas que después se hagan juicios y se pueda llegar a recuperar el valor que corresponde , pero eso lleva mucho tiempo y un desgaste que sería innecesario , con costos judiciales que también son innecesarios. Hay que tratar de ver, en esta situación si se puede llegar a equilibrar esa relación con los valores de mercado.

Liliana Bina dice que el valor de hoy, es el valor de mercado, pero hay que ver cuánto era el valor antes de que se incorporara al ejido, no se puede fijar normas de uso, si no se incorpora la zona de servicio.

Marcelo Celoir dice que hay que tener en cuenta también las zonas adyacentes por mas que sea rural, al estar cercana a la ciudad, el valor original pasa a ser mucho mayor del que uno puede estar considerando como zona rural.

Ramiro Castillo dice que en base a lo que dijo Marcelo Celoir le parece bien poder avanzar en definir que uso de suelo se le va a designar a las zonas, al momento que se incorporen como área de servicio. La inquietud que se le genera es si se puede anexar la zona servida, sin resolver lo de plusvalías. Plantea para ver bien cual sería el paso.

Liliana Bina dice que en todos los caso se ha hecho anexion de servicio con norma, porque el propietario puede presentar un fraccionamiento, entonces hay que tener una norma. Al incorporar norma de uso del suelo ya la persona se ajusta a la 4021. No cree que sea tan complicado sacar una ordenanza de plusvalía, hay una definición, en una o dos semanas sobre el tema, porque hay que incorporar la plusvalía, a la tarifaria, a la impositiva y a la 4021, seria un 20% que se pide, si es que se le va a pedir tierra, porque también la plusvalía puede estar constituida por aportes en el tesoro municipal o por tierras en otros lugares.

Ines Prados por chats: *“se debe tener en cuenta que el valor inmobiliario cayo un 30 % en valor dólar”*

Ines Prados por chats: *“se venden muchos lotes en posesion y alli esta la diferencia de precio”*

Liliana Bina esta de acuerdo con lo que dice Ines Prados, es decir que cuando regularicen lo pueden vender a un 30% mas, que significa darte una escritura porque esta regularizado, esta dentro del ejido, es una plusvalía y un dato para tener en cuenta.

Proximo tema: Avances definición de Ordenamiento Territorial

Liliana Bina dice sobre el plan de ordenamiento que es la tercera etapa, a ella particularmente le interesa retomar el esquema de ordenamiento vial. En su momento se habló del sistema de áreas protegidas, como esquema de ordenamiento de base, junto con el vial. Se hizo simplemente una conversación informal sobre las calles propuestas para la utilización de la playa publica y la conexión. Es mas que todo, para preguntar si hay alguna duda respecto a todo lo que está circulando en las redes sociales, y para que haya total claridad, de cual es la posición del gobierno en relación con futuras acciones, una vez que esté consolidada el APN. El nuevo rol en el esquema vial de Villa Carlos Paz, porque ahora, evidentemente que ya no es un cruce imprescindible, que tenía antes el Valle de Punilla, sino que perfectamente puede ser soslayada a través de la nueva red vial, que plantean estas dos autovías. La necesidad de fortalecer los caminos rurales como oferta de interés turístico ambiental y en función de ese nuevo esquema, con distintos roles, en su uso del suelo, la red de centro urbanos y en la estructura vial de la de región el que se definiera el fortalecimiento de algunos caminos rurales con distintos roles en su uso del suelo, siempre en relación con estos dos puntales que se vienen defendiendo desde el Plan de la Villa y el Plan 2020 lo reforzo como lo son los cinturones de agroecología y el uso turístico sustentable por no cabe repetir la necesidad de la zona industrial pero saldada esa discusión . Villa Carlos Paz no tiene previsto, actualmente, no tiene previsto el uso del turismo rural y la agroecología, para los los espacios verdes de cultivo vinculado a la alimentación saludable, al alimento de proximidad, la generación de fuentes de trabajo, que es un tema sumamente complejo, será un tema bastante profundo y novedoso para muchos. Hay un esquema que tomaba la propuesta de base que elaboró Mónica Martínez, tiene modificaciones en la propuesta, como es la accesibilidad de la ruta 38 hasta la costa del lago, se plantea como continuidad Tagore y no atravesando los barrios, que es algo que generó una cierta confusión en los vecinos, pero no esta previsto, esto como ruta alternativa. Están previstas dos alternativas, lade acceder aun parque publico natural al oeste o lacontinuidad de Tagore que oportunamente en los 90 fue pavimentada subsidiada por el PRAM, programa de asistencia a los municipios que se hizo junto con Presidente Peron y Aristoteles para garantizar el acceso a lugares estratégicos de Carlos Paz. La idea era justamente mejorar la accesibilidad a la Playa Perelli, a las zonas que eran de interés turístico. Ahora es momento de retomarlo y darle accesibilidad. Desde Cabalango se contacto el encargado de planemiento para tener una reunión con el CPUA, porque quieren conciliar las propuestas de nuestras de áreas protegidas con las decisiones que ellos van a tomar. Hay que como se puede organizar, porque es absolutamente positivo. Les interesó lo que se esta trabajando y quieren que trabajar en forma conjunta, Si se logra hacer esto con todas las comunas la estrategia se enriquecería muchísimo, especialmente en esta conectividad. Dice que, si alguno tiene algún tipo de duda con respento al APN y a la futura disponibilidad de las costas, como dominio publico y su accesibilidad, lo transmita y se aclarara para que tengan de primera fuente cual es en realidad las acciones que se proponen tomar.

Ramiro Castillo dice que le gustaría saber en que situación esta en el CR, si fue tratado en primera lectura, porque ya mandaron una ordenanza de expropiacion.

Liliana Bina dice que todavía no se hizo nada.

Ramiro Castillo pregunta si se puede hacer llegar la propuesta al CPUA.

Liliana Bina le pide a Nazareth Margonari comparta el croquis preliminar, y dice que, en este momento, en el gobierno, se ha priorizado el tema de la Audiencia Pública, que se cierre el tema de la APN, solucionar todos los problemas emergentes de esta convocatoria. Pasó a un segundo plano este tema, pero de todos modos existe el proyecto.

Ramiro Castillo dice que ya se ha hablado que esa parte de la costa sea público y coincide con que sería muy bueno y también quizás con buen control ayude a tener esa área protegida. A su vez le parece que es una buena iniciativa, más allá de lo que en este momento algunos están diciendo en contra, le parece que es muy sólida. Acompaña la propuesta.

Laura Colladon dice respecto de las expropiaciones y tener las costas libres, que es algo que viene defendiendo desde hace 30 años, no sólo en el CPUA, lo ha hecho en numerosos congresos del agua, con lo que le parece muy buena la idea. El tema del camino cree que tiene que estar puesto dentro de lo que es el Plan de Manejo y tiene que estar sometido a todos los estudios. No acuerda en que se decida un camino y que se diga cómo tiene que ser, porque impacta dentro de un área protegida. Hay que ver todas las normas, todo lo que hay que seguir, toda la participación, todos los talleres, todo para definir qué hacer dentro de ésta APN.

Ramiro Castillo dice que coincide con lo que dice Laura Colladon, le parece que debe ser tenido en cuenta.

Liliana Bina dice que no se está presentando un proyecto de calle, se está presentando un área de expropiación para hacer un proyecto, y presentarlo para un estudio de impacto ambiental. No se puede proyectar sobre dominio de terceros. No se podría presentar un proyecto en ningún lado, sin antes expropiar. Luego de desarrollar el proyecto de acuerdo a los protocolos que establece el reglamento del área protegida, se hace el estudio de impacto ambiental. Si se avanza con el plan de manejo, puede ser simultáneo pero siempre hay una cuestión de temporalidad, primero expropiación después proyecto, después evaluación de impacto ambiental y si hay aprobación entran las máquinas.

Laura Colladon dice que, si se pone para expropiar esa zona, es como que se impone que en ese lugar sea la traza, porque no salió de un plan de manejo, la solución, sería apurarse con el plan de manejo y terminarlo lo antes posible.

Liliana Bina dice que la temporalidad de los pasos es primero expropiar, luego el proyecto, y el DEM acompaña. Primero se hará un análisis territorial topológico, topográfico, geológico y se determinará la traza, si es allí o si se corre un poco. En función de eso se ajusta la expropiación. Se hizo una propuesta de expropiación luego de haber hecho un relevamiento, recorrerlo estudiarlo y demás. Si se hace un proceso, en que se hace el plan de manejo, se determina por dónde es la mejor posibilidad de traza y en función de eso se expropie, así se definirá en su momento. Esto se ha postergado para una segunda etapa, se puede discutir, pero la decisión que se plantea como proyecto, es expropiar la costa y un camino de acceso que no involucra el barrio, porque ahí el impacto es absolutamente claro.

Es correcto lo que dice Laura Colladon que se puede reevaluar la propuesta traza en función de los impactos.

-Se debate.

Liliana Bina esta de acuerdo en una participación en el plan de manejo. Todo lo que se haga tiene que ver con el plan de manejo.

Ramiro Castillo dice que según lo que Laura Colladon explicó, en el plan de manejo ya tendría que estar asentado que en esa área protegida habrá un acceso a la costa. Después desde allí que se haga el proyecto. El plan de manejo no se define que es lo que se va a proyectar a futuro, una infraestructura vial que permita el acceso a la costa, sino que ya está el proyecto previo al plan de manejo. En ese aspecto él coincide.

Liliana Bina dice que el hecho que primero se expropia y después se proyecta, es un tema legal. No es un tema de mal hacer las cosas, es lo que corresponde. Con este proyecto se empezó a proponer antes que el Club de los 400 formara parte del APN. Era zona R3, del Código 4021 ejido antiguo. Las expropiaciones para la apertura de calles, el municipio está facultado para hacerlas declarando la utilidad pública, que la tiene que fundar y el CR aprobar. Cuando se empezó a proyectar esta traza para unir con la costa el Club de los 400 era zona R3 de la 4021. En un debate interno se agregó el terreno colindante, a nombre de Carlos Muñoz y se agregó también el Club de los 400, pero el proyecto de la traza en los 400 ya estaba elaborado como propuesta. Es real lo que se dice que resulta conveniente ahora que se haga el plan de manejo, se ponen las condiciones y la traza. Es un APN de la cual el municipio, quiere ser propietario de la parte de la costa para que haya un dominio público accesible. El otro punto que es la conectividad que se puede hacer automáticamente por Donatello, que era otro proyecto. Habría que plantear los requerimientos en el plan de manejo, de que obras de infraestructuras se harían, como en el caso de Parques Nacionales, En este caso sería, la estructura de soporte y de acceso como se está haciendo en la Quebrada del Condorito. Hay que ver dentro de esos lineamientos si coincide o no, con la traza que se ha analizado. Si hay que hacer alguna modificación para el encuadrante, no obstante después de hecho el proyecto hay que hacer el estudio de impacto ambiental.

Ramiro Castillo dice que lo que le genera dudas, es que se diga que se necesita expropiar para hacer el proyecto, por más que ello sea privado, se puede hacer un proyecto con una intención y nadie puede venir a decir te hago juicio porque están haciendo un proyecto sobre mi lote. Se puede presentar en el CPUA.

Laura Colladon dice que se está hablando de seguir los pasos y hacer las cosas como tantas veces escucho defender a Liliana Bina.

Se debate.

Liliana Bina dice que si el Club de los 400 no hubiera entrado en el APN no se estaría hablando del tema. Sería una calle que afecta a un particular. El proyecto se avanzará con el plan de manejo y se tratarán las cosas que se encuentren en el

camino, porque la idea del DEM es tener una playa pública en el lado oeste que sea accesible para todos, no hay ninguna especulación.

Ramiro Castillo dice que trae a modo de ejemplo, que cuando Laura Colladon reclamaba que en la costanera, se había hecho todo el proyecto del Estadio Arena con la magnitud que tenía y con el impacto que tenía en la ciudad, no había sido pasado por él CPUA, le parece que tenía sustento y que a partir de eso fue que se quiso también definir un área de interés ambiental.

Liliana Bina dice que disiente, el Club de los 400 hubiera seguido siendo ejido viejo, zona R3 por defensa de los intereses del estado, las expropiaciones no se hacen foros consultivos. También pasó con la cabecera del Puente Negro. Cuando el Puente Negro se cayó, se tenía que hacer la cabecera, en ese momento ingresó un proyecto para hacer cabañas y el municipio conocía que iba a ser la cabecera del puente, un nuevo proyecto entonces ni siquiera se recibió en Obras Privadas. Se hizo una ordenanza de expropiación y salió como de extrema urgencia para que no se pueda presentar el proyecto de las cabañas porque si no para la provincia, expropiar la cabecera le iba a costar mucho mas que el lucro cesante de un terreno baldío. Entonces cuando se expropia para una calle o se expropia para un bien, que es de utilidad pública que lo define el CR no es arbitrariedad. Respeta que piensen de otra manera, pero con respecto a este momento, estando el Club de los 400 dentro del APN el escenario es otro, y da la razón en cuánto a que primero se vean las condiciones que tiene que tener la traza y después avanzar con el proceso.

Ramiro Castillo dice que Liliana Bina esta dando ejemplos de situaciones críticas que necesitan resolución de manera urgente. Plantear el paseo por la costa no es una situación crítica que necesite ninguna resolución urgente, porque de hecho ya está dentro del APN.

Liliana Bina dice que eso pasa ahora pero cuando se presentó el proyecto no era APN y lo que había que evitar el lucro cesante.

Se debate

Laura Colladon dice que en concreto, se acuerda en hacer el plan de gestion del área y que estos proyectos sean insumos de ese plan de gestión.

-Se quedan sin quorum

Quedando temas pendientes se cierra la sesión a las 12:00 hrs